החוקים החתיים, הלוח השני: "אם גפן" (CTH 292)

הלוח השני של החוקים החתיים מכיל את החוקים 101–200, ונקרא בפי הסופרים "אם גפן", על שם מילות הפתיחה שלו – כמו שהקולופון שבסופו אומר: "לוח שני של 'אם גפן' – תַּם". הלוח הראשון, "אם איש", עסק בעיקר באדם עצמו: הריגה וחבלה, עבדים שברחו, שידוך ונישואין, חובות השירות והבהמות. הלוח השני יוצא אל המשק ואל החצר: גניבת גפנים, זמורות, נטיעות ועצי פרי (101–113); ציפורי הבריכה, המחרשה, העגלה ורתמות הסוס והפרד, הלבנים, האבנים והדלת (119–145); האש שהוצתה בשדה והצאן ששולחו לכרם של אחר (105–107); המכירה והשכירות, ושכרם של האיש והאשה, של השור, של הקוצר ושל הנפח (146–161); הפלג שהוטה ממקומו (162); החלה וכלי הנסך שנפתחו בכוח, והבית שבעליו **בחזרה יקדש** (164–165); זרע על זרע, וגבול השדה שנפרץ (166–169); מי שהרג נָחָשׁ ואמר את שמו של אחר (170); הָאֵם הדוחה את בנה, ומי שהחיה אדם בשנת רעב (171–172); המתנגד לדין המלך (173); מחירון ארוך של בהמות, בגדים, דגנים, שדות ובשר (176–186); החוקים המיניים (187–200a); והבן שנמסר לאומן ללמוד מלאכה (200b).

הקובץ חובר בתקופה החתית הקדומה, כנראה בין 1650 ל־1500 לפני הספירה, והועתק במשך מאות שנים. בידינו 37 כתבי יד של הלוח השני, כולם שבורים במידה זו או אחרת, וכולם במהדורה הדיגיטלית TLHdig (Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis 0.3, מיינץ, ברישיון CC BY 4.0). רק אחד מהם נכתב בכתב החתי הקדום: KBo 25.85+, לוח ששבריו מפוזרים בין כמה פרסומים, והוא העד לנוסח המקורי ביותר. כל השאר כתובים בכתב החדש, ורובם מן המאה ה־13 לפני הספירה. המלא שבהם הוא KBo 6.26, שנשתמרו בו החוקים 157–200 כמעט בשלמותם. כתבי היד מסודרים בשני נוסחים: **הנוסח החתי הקדום** (I.292 – העותק בכתב הקדום ועותקיו בכתב החדש) ו**הנוסח המאוחר** (II – KBo 6.26, KBo 6.10+, KBo 6.11, KBo 6.12.292 ועוד), שמתקן פה ושם את הניסוח, ולעתים גם את התעריף.

הטקסט שלפניכם הוא נוסח משולב שלנו. CHiL, המהדורה שעליה נשען התרגום של הלוח הראשון, לא ההדירה את הלוח השני, ולכן בנינו לו נוסח בעצמנו, לפני שתורגמה השורה הראשונה. כל סעיף נלקח מן העותק הקדום ביותר שנשתמר בו היטב: מן העותק בכתב הקדום, אם נשתמרו בו לפחות כשני שלישים ממה שנשתמר בעותק הטוב ביותר; אם לא – מעותק בכתב החדש של הנוסח הקדום, באותו תנאי; ואם גם זה אין – מן העותק המלא ביותר. רק בשני סעיפים הכריע התוכן: ב־111 (העותק היחיד שנשתמרה בו המילה "לפסלון") וב־169 (העותק השלם במקום ש־KBo 6.26 שבור). כל שורה עברית היא שורה אחת של כתב היד המוביל של הסעיף, כמו שהיא ב־TLHdig, יחד עם ההשלמות של עורכיה (המשלימים לוח שבור מתוך העותקים המקבילים), והמספר שלפניה הוא מספר הסעיף ומספר השורה בתוכו (**121.3**). ההבדלים של העותקים האחרים – ובראשם ההבדלים בין הנוסח הקדום למאוחר – מובאים בתרגום המבואר, לצד כל שורה. הסעיפים 114–117 ו־134–141 לא נשתמרו בשום עותק, ולמספרים 153–156 אין טקסט: העותקים שנמצאו מאז עוברים מ־152 ישר אל 157. המספור הוא של בדז'יך הרוזני (Hrozný, Code hittite, 1922), שהמשיכו בו יוהנס פרידריך והארי הופנר; הרוזני השאיר פערים בכל מקום שחשב שחסר בו טקסט, והמספרים נשארו מאז. חלק מן הסעיפים המחולקים באותיות (146a/146b, 158a/158b, 160a/160b, 162b, 173a/173b) מחולקים כך בידינו, במקום שהעותק הקדום מחלק סעיף של העותקים המאוחרים, או שיש בו סעיף שאין בהם.

מה ימצא כאן הקורא:

- התעריף הישן והחדש זה לצד זה, כמו בלוח הראשון: **לפנים ... ועתה** (101, 119, 121, 129, 166–167). פעמיים לפחות מעיד החוק על עונש גוף שבוטל: את צווארו של גנב המחרשה היו מעמידים על חלק מן המחרשה (121), ומי שזרע זרע על זרעו של אחר נקרע בין שני צמדי שוורים (166). "ועתה" – כסף, או שה אחד **חֵלֶף האיש** (167).
- מחירון שלם (176–186): מחירם של שור חרישה ופרה, סוס ופרד, שה ועז, שמן ודבש, בגד צמר ובגד פשתן, כרם ושדה – תמונה נדירה של כלכלת ממלכה עתיקה. ובאמצעו קובע הכתוב: **זה ההסדר** (184).
- החוקים המיניים (187–200a). הם מבחינים בין זיווג שהוא **תועבה** ובין זיווג שבו **אין עברה**. על כמה מן המקרים של **תועבה** נאמר **ימות**, אבל האיש מובא אל שער המלך, ו**בין שיהרוג אותו המלך, ובין שיחיה אותו המלך** – ההכרעה בידו, ומי שנשאר בחיים לא ייכנס עוד אל המלך. הנוסח המאוחר מתקן גם כאן: סופר KBo 6.26 מחק וכתב מחדש את סוף 191 ואת 192.

החוקים החתיים והמקרא. גם כאן כל קרבה היא טיפולוגית ולא השפעה: אותן בעיות, ופתרונות דומים או הפוכים. אבל בלוח השני הקרבה צפופה במיוחד: האש בשדה ובכרם (105–107; שמות כב:ד–ה), גבול השדה (168–169; דברים יט:יד), האשה שנתפסה בהר או בבית (197; דברים כב:כג–כז), הבעל שאומר על אשתו ועל המאהב **שניהם ימותו!** (198; דברים כב:כב), ובעיקר רשימת הזיווגים האסורים (187–200a) – הבהמה, הָאֵם, הבת, אשת האח, האשה ובתה – לצד רשימות ויקרא יח ו־כ. האח שלוקח את אשת אחיו המת (193) עומד לצד דברים כה:ה–י, אלא שבחוק החתי ממשיכים אחריו האב ובן האח. התרגום המבואר מסמן כל הקבלה, ואת סוגה.

המילים הקבועות. כמו בלוח הראשון: takku = **אם**, kuiški = **מישהו**, -t*ā*ya = **גנב**, pāi = **ייתן**, karū ... kinun=a = **לפנים ... ועתה**, parna=*šš*e=a *š*uw*ā*ezzi = **ואל ביתו יביט**, -ELLUM / arawanni = **בן חורין**, ARAD / GÉME = **עבד** / **אָמָה**, -walḫ = **מחץ**, -*š*arnink = **פיצה**, DĪN LUGAL = **דין המלך**. ובחוקים של הלוח השני: ḫurkel = **תועבה**, UL ḫaratar = **אין עברה**, -wa*š*ta = **חטא** (ומכאן **יחטא עם**), -*š*e*š* = **שכב**, ו־kaššaš = **חֵלֶף** (השה שבא במקומו של האדם). חפצים, כלים ובגדים שזהותם אינה ידועה מתועתקים ומנוקדים (**קַרְפִּינָה**, **זִינַלִּי**, **חוּשָׁה**).

איך לקרוא את הסימנים:

סימן	משמעו
[מילה]	משוחזר: הלוח שבור כאן, והשחזור של עורכי TLHdig (לפי כתבי יד מקבילים) או שלנו
[...] / ...	חסר או שאינו ניתן לתרגום
(מילה)	הוסף לשם הבנה, אינו במקור
⟨מילה⟩	הושמט בידי הסופר, ומשוחזר
מילה?	קריאה או משמעות לא ודאית
מילה	תרגום לא ודאי
{נוסח מאוחר}	שורה שנמצאת רק בנוסח המאוחר (192.3)

שמות מנוקדים בהופעתם הראשונה; מילים שבלי ניקוד היו נקראות כמילה אחרת מנוקדות בכל מקום (**אָמָה**, **אַמָּה**, **אָמָהוֹת**, **אֵמָן**, **עֶגְלָה**, **פָּרִיס**).